GOSPODARSKO PRAVO

TEMELJNI PRAVNI POJMI

1. Pravni red

- je ves splet dejansko obstojnih pravnih norm, pravnih aktov in pravnih razmerij, ki se nenehno dinamično obnavlja in razvija, kakor pač teče samo življenje družbe
- v ožjem pomenu je ves skupek pravnih predpisov, ki veljajo na določenem ozemlju in v določenem času
- sestavljen iz posameznih prvin, ki so povezane tako, da ustvarjajo obvezen družbeni red
- **pravne norme ali pravna pravila –** pravila o vedenju in ravnanju v družbi
- sestavljen iz:

· ***normativna sestavina***

_ vse pravne norme

_ **pravni akti** ali **pravna dejanja –** pravni akt je izjava volje (dejanje) pravnih subjektov (osebe, ki lahko oblikujejo pravna razmerja), z njim želimo povzročiti pravno posledico → da se na pravnem področju nekaj spremeni (tudi pogodbe so pravni akti)

· ***dejanska sestavina –*** je družbeno vedenje in ravnanje pravnih subjektov, ki pa je lahko v skladu s pravnimi pravili ali pa jim nasprotuje; lahko je *protipravno* (dejanja, ki napadajo pravni red, vendar so zanj pomembna, ker more le-ta z njimi računati in zanje zapisati pravne sankcije) in *pravno*

- **pravica –** pravni predpis, posameznemu pravnemu subjektu nasproti drugemu pravnemu subjektu
- **sistemizacija prava –** je razporejanje pravnih predpisov, osnova za sistematizacijo je pravni predpis
- **pravno ustanova** ali **pravni institut –** oblikuje jo skupek pravnih predpisov in pravnih določb, ki urejajo neko vrsto družbenih razmerij → več po družbeni vsebini sorodnih pravnih institutov zajemamo v **pravno panogo**

Glavne pravne panoge:

- ***Ustanovno pravo***

_ vsi pravni instituti, s katerimi so urejena temeljna vprašanja družbeno-ekonomske in politične ureditve (lastnina, človekove pravice, državne ureditve, itd.)

_ poglavitni vir je Ustava RS

- ***Civilno pravo –*** pravna pravila in načela, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja med enakopravnimi in avtonomnimi udeleženci; panoge:

_ *Stvarno pravo* – ureja pravice neke osebe do drugih oseb glede določene stvari kot predmeta stvarnopravnih razmerij

_ *Obligacijsko pravo* – norme, ki urejajo obveznostno pravna razmerja med udeleženci teh razmerij

_ *Družinsko pravo* - ureja zakonsko zvezo, izven zakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo

_ *Dedno pravo* – ureja dednopravna razmerja, zlasti pravice dedičev do dedovanja stvari ali pravice zapustnika, na podlagi določenega dednega naslova

_ *Avtorsko pravo* – ureja osebna in premoženjska razmerja glede duhovnih stvaritev s področja znanosti, umetnosti in književnosti

- ***Gospodarsko pravo***

_ Upravna panoga v okvirju civilnega prava
_ Ureja pravni status gospodarskih subjektov (podjetja)
_ Ureja njihovo notranjo organizacijo

Statusno gospodarsko pravo

_ Pravna razmerja med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev → **pogodbeno gospodarsko pravo**

- ***Delovno pravo –*** pravne norme, ki urejajo pravni položaj delavcev in delodajalcev pri delovnih razmerjih (vprašanja sklenitve delovnega razmerja, delovnega časa, odmorov, ...)
- ***Upravno pravo –*** pravne norme, ki urejajo postopek, v katerem pristojni upravni organ odloča o neki določeni, konkretni upravni stvari
- ***Finančno pravo –*** je del upravnega prava in ureja finančno dejavnost države in finančno pravnega razmerja med pravnimi subjekti;
- ***Kazensko pravo –*** sestavljajo pravne norme, s katerimi se zagotavlja varstvo človeka in drugih temeljnih družbenih vrednot
- ***Postopkovno (procesno) pravo –*** zbirni pojem, ki zajema sodne in druge postopke, v katerih se odloča o pravicah in dolžnostih strank, ki so predpisane v materialnih predpisih
- ***Mednarodno pravo –*** sistem pravnih načel in pravil, ki ureja mednarodna razmerja med subjekti priznanimi v mednarodni skupnosti, panoga se deli:
  · *Mednarodno javno pravo*
  · *Mednarodno zasebno pravo*

2. Pravno pravilo (norma)

- Je temeljna normativna sestavina prava
- So zavezujoča pravila družbenega vedenja in ravnanja
- Morajo biti pravno regulirana
- Od družbenih norm se ločijo po nastanku → pravna norma nastane, ko jo nekdo predpiše; razlika je tudi v tem, da pravne norme ne urejajo vsa razmerja v družbi, ampak samo temeljna, najpomembnejša; najpomembnejša razlika pa je sankcija
- Ima 3 sestavine:

1) *Hipoteza* – opisuje okoliščine oz. določa dejansko stanje, v katerih se moramo ravnati po dispoziciji
2) *Dispozicija* – je osrednje del pravnega pravila, z njo je določen način ravnanja, razlikujemo 3 vrste dispozicije: zapovedi, prepovedi, in dovoljenja
3) *Sankcija* – je del pravnega pravila, ki določa kakšne bodo pravne posledice, če naslovljenec pravne norme ne ravna v skladu z napotilom, ki je določeno v dispoziciji; mora biti vnaprej določena in predpisana

- Razvrstitev pravnih pravil glede na učinek:
  o **Dispozitivna pravna pravila –** stranke se lahko izognejo pravni normi, če se drugače dogovorijo
  Primer: PRODAJNA POGODBA – kupec naj bi plačal ob izročitvi, stranki se lahko drugače dogovorita (na obroke, ..) in potem tisti dogovor velja
  o **Kogentna (prisilna) pravna pravila –** prisilna pravna norma, naslovniki ne morejo dispozicije spremeniti z drugačnim pravilom ravnanja
- Razvrstitev glede na obseg:
  o **Splošno pravno pravilo –** velja za vse
  o **Posebna pravna pravila –** velja za določene skupine oseb (npr. mladoletniki, ipd.)
  o **Posamično pravno pravilo –** velja za točno določeno osebo (npr. davčni zavezanec, voznik avtomobila, ipd.)
- Razvrstitev glede na kakovost:

o **Abstraktna pravna pravila**
_ *Abstraktno splošno pravno pravilo* – velja za nedoločeno št. prihodnjih primerkov
_ *Abstraktno individualno pravno pravilo* – enkraten posamičen zamišljen primer
o **Konkretna pravna pravila –** so nasprotja abstraktnih norm na konkretnem primeru pod abstraktno pravno normo (npr. gradbeno dovoljenje)

Časovna in prostorska veljavnost pravnih norm

- Pravne norme učinkujejo samo v določenem času in na določenem ozemlju, s pogojem, da so, preden začnejo veljati, objavljene v Uradnem listu RS → rok učinkovanja pravnega pravila se neposredno ne veže na datum sprejema, ampak na datum objave v uradnem glasilu
- Zakoni in drugi predpisi ter splošni akti začnejo praviloma veljati 15. dan po objavi, le izjemoma in na podlagi utemeljenih razlogov je določeno, da začne določen predpis, akt veljati prej, v določenih primerih pa je lahko začetek veljavnosti tudi daljši od petnajstih dni, npr. za pomembne zakone
- **Vacatio legis –** čas, ki preteča od objave predpisa, do začetka njegove veljave
- Zakoni in drugi predpisi praviloma prenehajo veljati z uveljavitvijo novega zakona ali drugega predpisa, ki neposredno določi prenehanje prejšnjega

*Kdaj lahko pravna norma velja za nazaj? (**Retroaktivnost)***
Splošno pravilo je sicer, da pravna norma ne sme veljati za nazaj, izjema:
1) Za nazaj lahko velja samo zakonska norma
2) Norma lahko velja, če gre za splošen javni interes
3) Ne sme posegat v splošne javne pravice

Personalna in teritorialna veljavnost
Za koga velja pravna norma? Splošna norma velja za vse; splošna pravna norma Slovenije velja za vse državljane RS in za vse tiste, ki se nahajajo na slovenskem ozemlju

Teritorij – ozemlje omejeno z državno mejo
Teritorialno morje – morje 10 morskih milj od obale
Za vstop v *zračni prostor* je potrebno imeti posebna dovoljenja.
Pod zemljo – rudna, zemeljska bogastva pripadajo državi na kateri so, pod zemljo je od države do kod je lahko izkoriščajo

3. PRAVNI VIRI GOSPODARSKEGA PRAVA

- **Materialni (primarni) pravni viri –** vsi državni (družbeni) dejavniki, ki pogojujejo katera družbena razmerja naj bodo urejena s pravnimi normami in kakšna naj bo njihova vsebina (v SLO so to državni organi)
- **Formalni (sekundarni) pravni viri –** oblika v kateri se pojavljajo pravne norme; ustava, zakoni, podzakonski predpisi, drugi splošni akti
- **Spoznavni viri prava –** dokumenti in gradiva iz katerih lahko razberemo pravne norme (npr. učbeniki, znanstvena dela, komentarji, ...)

Ustava RS kot vir gospodarskega prava

- Je najpomembnejši vir prava, ker določa pravice in svoboščine posameznika ter ureja temelje državne ureditve
- Je pravni akt z največjo veljavo v pravnem redu države
- Načeloma ločuje zakonodajno, izvršno in sodno oblast v posamezni državi
- Sprejeta je bila leta 1991, sestavljena je iz:

· **Preambule –** uvod v ustavo, ki načeloma določa cilj ustave, njena načela, ki naj usmerjajo njeno uporabo in razloge, ki so zahtevali njeno izdajo

· **Normativnega dela –** je osrednji del ustave, v katerem je ustavna materija razporejena po posameznih poglavjih

Avtonomni viri gospodarskega prava

- tiste pravne norme, ki jih oblikujejo gospodarski subjekti sami
- dobri poslovni **OBIČAJI –** uveljavljene in sprejete poslovne navade v prometu blaga in storitev, ki so se ustalili v določenem družbenem okolju
- **UZANCE –** zbrani, urejeni in objavljeni (dobri) trgovinski običaji, zbirajo in objavljajo jih gospodarske zbornice ali poklicna združenja posameznih gospodarstvenikov, ločimo
  - o *Splošne uzance*
  - o *Posebne uzance* – uzance, ki se uporabljajo za posamezno ožje strokovno področje (npr. uzance v gostinstvu, gradbene uzance, ipd.)
- **FORMULARNE POGODBE in SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA**
  - o **Formularne** (tipizirane) **pogodbe –** pogodbe, ki se sklepajo na podlagi vnaprej oblikovanih in natisnjenih določb
  - o **Pristopne** (adhezijske) **pogodbe –** vnaprej pripravljene pogodbe, praviloma s strani gospodarsko močnejše stranke
  - o **Splošni pogoji poslovanja –** pripravijo in objavijo jih gospodarski subjekti ali njihova združenja, da z njimi uredijo pravna razmerja s svojimi komitenti oz. uporabniki; namenjeni vnaprej nedoločenemu št. razmerij oz. komitentov; v primeru nejasnosti splošnih pogojev poslovanja je potrebno nejasna določila vedno razlagati v korist šibkejše stranke; so sestavine formularne pogodbe
- **TRGOVINSKE KLAVZULE** ali **TRGOVINSKI TERMINI** – zgoščena gesla, s katerimi pogodbeni stranki določita vsebino medsebojnih pravic in obveznosti
- **SODNA PRAKSA** in **PRVNA ZNANOST**
  - o **Sodna praksa –** v našem pravnem redu ni formalni pravni vir
  - o **Pravna znanost –** nastopa le kot spoznavni pravni vir

PRAVNI AKT

- Poglavitna sestavina pravnega reda kot procesa pravnega urejanja družbenega življenja
- pravni akt je izjava volje (dejanje) pravnih subjektov (osebe, ki lahko oblikujejo pravna razmerja), z njim želimo povzročiti pravno posledico → da se na pravnem področju nekaj spremeni (tudi pogodbe so pravni akti)
- razvrščamo na:
  - o *splošne pravne akte* (npr. zakoni)
  - o *posamične pravne akte* (npr. sodbe sodišč, odločbe upravnih organov, ..)

Hierarhija pravnih aktov:

→ Pravne norme so razporejen hierarhično (najnižje pravne norme so spodaj v piramidi)

→ Država in pravo sta nujno povezana med seboj – država postavlja pravne norme in jih sankcionira

RAZLAGA PRAVNIH AKTOV

Ob razlagi pravnega akta se postavljajo vprašanja:

Kateri akti so predmet razlage?

- Vsi pravni akti in temeljna načela pravnega reda

Kdo jih razlaga?

- Subjekti pravnih razlag so lahko vsi, ki so intelektualno sposobni dojeti oz. razvozlati sporočilo pravnega akta

Katere vrste razlage poznamo?

- ***Avtentična (obvezna) razlaga –*** lahko jo poda samo organ, ki je pravni akt tudi sprejel, objavi se v Uradnem listu RS in zavezuje kot sam splošen akt
- ***Ne zavezujoča razlaga –*** ni vedno nujno pravilna, pogosto je odvisna od namena, zakaj se bo

uporabila
Za razlago pravnih pravil so se oblikovale 4 temeljne metode razlaga prava:
Ustava
Zakoni – izdaja jih Državni zbor
(zakonodajna oblast
(zakonodajna oblast
Podzakonski predpisi – izvršilna oblast
- ***Jezikovna razlaga***
- ***Logična razlaga***
- ***Namenska (teološka razlaga)***

PRAVNO RAZMERJE
- Konkretno razmerje urejeno s pravnimi normami, zanj pa je potrebno, da vsebuje naslednje sestavine:
o *Pravne subjekte* – so nosilci pravic in obveznosti
o *Pravice in obveznosti subjektov*
o *Predmet*
- Za njegov nastanek je potreben obstoj abstraktne pravne norme (ki ureja določeno razmerje) in ko se v življenju uresničijo okoliščine (pravna dejstva), na katere veže pravna norma nastanek pravnega razmerja
- ***Pravna dejstva –*** so tiste okoliščine, ki povzročijo v pravnih normah predvidene posledice, delimo jih v 2 skupini
1.) *Ravnanja subjektov prava* – pravni akti (predvsem individualni, ki so najpomembnejši), protipravna ravnanja in materialna pravna ravnanja
2.) *Dogodki* – pojavi, ki nastopijo neodvisno od volje in zavesti pravnih subjektov ter so takšne narave, da povzročijo posledico (npr. rojstvo, smrt, ...)
- ***Pravna domneva (praesumptio) –*** dejstvo, ki ga pravna norma šteje v naprej za dokazanega, vendar pa lahko subjekti v tem pravnem razmerju dokazujejo nasprotno, če jim to uspe, je pravna domneva ovržena in je relevantno dokazano dejstvo tisto, ki potem povzroča pravne posledice v pravnem razmerju
- ***Pravna fikcija –*** je dejstvo, ki ga pravo zavestno in umetno opredeli kot pravno dejstvo, ki povzroča določene želene pravne posledice, ki sicer ne bi mogle nastopiti
- Razlika med dejstvom in fikcijo je ta, da pravno dejstvo nima stvarne podlage ali da te stvarne podlage ni mogoče dokazati
- ***Pravni posli –*** so pravna dejstva, ki najpogosteje povzročajo pravna razmerja urejena v civilnem in gospodarskem pravu, veljavni so , če izpolnjujejo v zakonodaji predpisane pogoje za veljavnost, lahko je:
o *Enostranski* – nastane z izjavo volje enega subjekta (npr. oporoka, ponudba, itd.)
o *Dvostranski* – nastane s soglasno izjavo volje dveh subjektov (pogodbe)

PRAVNI SUBJEKTI
- So nosilci pravic in obveznosti v pravnih razmerjih, ki jih določajo pravne norme
- ***Pravna sposobnost***
_ Sposobnost nekoga, da je pravni subjekt (da lahko pridobiva pravice in obveznosti)
_ Traja dokler pravni subjekt obstaja
_ Pri pravni osebi se začne z vpisom v register, konča pa z njegovim izbrisom
- ***Poslovna (opravilna) sposobnost***
_ Sposobnost, da lahko nekdo sam, z lastno izjavo volje, sklepa pogodbe
_ Fizična oseba jo dobi z 18mi leti, delno jo dobi s 15imi, pred tem pa "preko" staršev
- ***Deliktna sposobnost***

_ Sposobnost osebe, da odgovarja za kazniva in druga škodna dejanja (kazenska sposobnost)
_ Za mladoletne do 14 let odgovarjajo starši, zoper njih se izrečejo vzgojni ukrepi
- ***Odškodninska odgovornost***
_ Odgovornost, da moremo povrniti škodo
_ Če škodo povzroči otrok, ki je star do 7. leta, škodo poravnajo starši
_ Od 7 do 14 leta lahko sami odgovarjajo, če se zavedajo lastnega dejanja, drugače stroške krijejo starši; od 14.leta pa sami
_ Za duševne bolnike odgovarjajo njihovi skrbniki
_ Za omamljene oz. pod vplivom substanc, odgovarjajo, če se sami spravijo v tako stanje
- Pravni subjekti so:
o ***Fizične osebe –*** človek od rojstva do smrti, pravno sposobnost dobi z rojstvom, izgubi jo s smrtjo
o ***Pravne osebe –*** družbena tvorba, ki je po pravnem redu kor premoženjska enota nosilec pravic in obveznosti; so umetno ustvarjeni pravni subjekti; poznani so 3 sistemi nastanka pravnih oseb: *normativni, koncesijski, svobodni*

OBJEKTI (PREDMETI) PRAVNIH RAZMERIJ

- So pravice enega subjekta in s to pravico povezane dolžnosti drugega subjekta; predmet pravnega razmerja je lahko tudi stvar
- Je lahko samo omejen del narave – stvari, ki so človeku dosegljive, vendar so omejen in, da ima človek nad njimi oblast
- Razdelitev pravic:
o *Premoženjske* – dajejo neko premoženjsko korist, ki se da oceniti v denarju
o *Nepremoženjske* – osebne pravice (volilna pravice, pravica do življenja)
o *Absolutne pravice* – učinkujejo proti vsakomur, z njimi je omejena svoboda drugih subjektov (to so npr. osebnostne pravice, stvarne pravice, itd.)
o *Relativne* – učinkujejo samo med osebami, ki so v pravnem razmerju
o *Deljive* – tiste, ki se lahko razdelijo brez škode za substanco pravice (premoženjska pravica)
o *Nedeljive* – tiste, ki se ne morejo razdeliti (pravica do življenja)
o *Prenosljive* – lahko jih prenašamo v pravnem prometu (premoženjska pravice s cesijo)
o *Neprenosljive* – se ne dajo prenesti na drug pravni subjekt (pravica do življenja)
o *Samostojne* – tiste, ki nastanejo, se spremenijo ali prenehajo neodvisno od drugih pravic
o *Odvisne (akcesorne)* – pravice ki so v nastanku, spremembi in prenehanju vezane na samostojne pravice (poroštvo)

Razvrstitev stvari:
- ***Javna dobra in naravna bogastva –*** zemljišča, gozdovi, vode, rude, itd.
- ***Premičnine –*** stvari, ki jih lahko prestavljamo z enega kraja na drugega; prost pravni promet
- ***Nepremičnine –*** zemljišče in vse kar je z zemljiščem tako povezano, da se ne da premakniti; vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo
- ***Potrošne –*** stvari oz. predmeti, ki se z namensko uporabo porabijo ali uničijo
- ***Nadomestne –*** tiste stvari, ki jih lahko nadomestimo z drugimi stvarmi enake vrste in kakovosti
- ***Nenadomestne –*** stvari, ki jih ne moremo medsebojno zamenjevati in nadomeščati
- ***Deljive –*** stvari, ki jih lahko tako razdelimo, da vsi posamični deli kljub delitvi niso izgubili svoje vrednosti
- ***Nedeljiva –*** fizična stvar, ki jo ne moremo razdeliti na dele, ne da bi pri tem poškodovali

celoto; razdelimo jo s civilno delitvijo
- ***Individualno določene –*** tiste, ki jih lahko razlikujemo od drugih stvari iste vrste
- ***Generične stvari –*** tiste, ki jih lahko določimo po rodu in vrsti
- ***Skupnost stvari –*** so deli sestavljene stvari, ki pa so tako povezani v celoto, da v pravnem prometu pomenijo eno stvar
- ***Plod –*** prirast, proizvod žive ali nežive stvari
- ***Pritiklina –*** je stvar, ki je z določeno drugo stvarjo v taki medsebojni zvezi, da dopolnjuje ali koristi gospodarskemu namenu glavne stvari
- ***Telesne –*** tiste, ki imajo neko obliko, do materializirane
- ***Netelesne -*** pravice
- V pravnem prometu niso tiste stvari, glede katerih se ne morejo sklepati pravni posli

PRAVO EVROPSKE UNIJE

OSNOVE PRAVA EVROPSKE UNIJE
- Pravila EU so nadrejena nacionalnim pravilom držav članic – to ji omogoča njena zakonodajna pristojnost
- Slovenija postane 1. maja 2004 polnopravna članica EU → pravni red EU je odtlej nadrejen slovenskemu pravnemu redu
- Glavnina določb prava EU je posvečena urejanju ekonomskih vprašanj

Zgodovinski razvoj EU
- Skozi zgodovino je bila vedno prisotna ideja o združitvi Evrope (vse od razpada Rimskega imperija)
- ***Evropska skupnost za premog in jeklo*** *(Pariz, 1951)* – ESPJ; podpisale so jo Nemčija, Francija, Belgija, Italija, Luksemburg in Nizozemska
- ***Evropska gospodarska skupnost*** *(Rim, 1957)* – EGS; podpisale avtorice ESPJ; po podpisu Maastrichtske pogodbe se spremeni v ***Pogodbo o Evropski skupnosti (PES)***
- ***Euratom*** *(Rim, 1957)*- podpisale avtorice ESPJ; njegov namen je bil oblikovati in razviti jedrsko energijo in oskrbo z materialom
- Skupnosti so bile medsebojno povezane s skupnimi organi (evropski parlament, komisijo, itd.)

Evropska unija
- Osnovni cilj skupnosti je bil gospodarsko združevanje in vzpostavitev skupnega trga, ki naj bi se vzpostavil postopoma
- ***Bela knjiga o dokončanju notranjega trga*** *(komisija jo sprejme 1985)* – odpravijo se ovire, po notranjem trgu so blago storitve in kapital krožile brez ovir in kontrol
- ***Enotni evropski akt*** *(1957)*- razširil formalne pristojnosti Skupnosti in prilagodil njeno institucionalno strukturo, vključil je Evropski svet
- ***POGODBA O EVROPSKI UNIJI (Maastrichtska pogodba)*** – podpisana v Maastrichtu (Nizozemska) leta 1992, na podlagi te pogodbe je nastala **Evropska unija** (zveza držav; sodelovanje zaradi gospodarskega sodelovanja); pogodba je določala 3 stebre EU:

1.) *Ekonomski steber* – sem stopile Evropske skupnosti (ESPJ, PES, Euratom) in monetarna unija
2.) *Skupna zunanja in varnostna politika*
3.) *Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev*

- ***Amsterdamska pogodba*** *(podpisana 1997, veljati začne 1999)*- preseli področje pravosodja in notranjih zadev prvi steber, v tretjem stebru ostajata področji policijskega in sodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
- ***Lizbonska pogodba*** *(podpisana 2007, veljati začne 2009)*

Pravni viri EU

- Pravni red EU opredeljujemo kot poseben, svojstven pravni sistem (sui generis)
- Pravila, ki veljajo na območju držav članic EU, ki so se oblikovale v mednarodnih pogodbah in tudi tista pravila, ki jih avtonomno sprejemajo organi in institucije EU
- ***Uredbe –*** zavezujoč predpis, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah, za njeno uveljavitev ni potrebna nikakršna aktivnost nacionalnih organov, vacatio legis je 20 dni; *unifikacijski učinek* – uredbe nadomestijo zakonodajo države članice
- ***Direktiva –*** so akti, ki določajo nek cilj, smet raven, ki se naj z direktivo doseže v vseh državah članicah; zavezujejo samo države članice; cilj se uresniči tako, da morajo parlamenti pretopiti vsebino cilja iz direktive v nacionalno zakonodajo (implementirajo; rok implementacije je 2 leti); imajo *harmonizacijski učinek* – nacionalna zakonodaja se prilagaja pravnem redu EU
- ***Sklep –*** (individualen akt) je v celoti zavezujoč, če določa tiste, na katete je naslovljen, je zavezujoč samo za njih
- ***Priporočila in mnenja –*** niso pravno zavezujoča

Lizbonska pogodba

- Je reformna pogodba
- Spreminja in dopolnjuje obstoječe temeljne pogodbe, na katerih je osnovana EU → spreminja Maastrichtsko pogodbo (PEU) in PES, ki jo je preimenovala v *Pogodbo o delovanju Evropske unije*
- 16 držav članic je ob podpisu pogodbe podpisalo *Izjavo o simbolih EU k Lizbonski pogodbi*
- Prinaša določene institucionalne spremembe

_ Števili komisarjev se bo z letom 2014 zmanjšalo – to bo omogočilo učinkovitejše delo Evropske komisije

_ V novem mandatu bo 751 poslancev

_ Določa stalno mesto predsednika Evropskega sveta – zagotovljeno neprekinjeno in stalno delo Evropskega sveta

_ S pogodbo EU dobila Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, izbira ga Evropski svet

_ EU pridobila *pravno subjektiviteto*, pomeni, da je pridobila pravo za sklepanje pogodb ter do članstva v mednarodnih organizacijah → s tem po EU povečala svojo vlogo in pomen v mednarodni skupnosti

_ Povečala vlogo Evropskega parlamenta

_ Kompromis Ioannina – na podlagi tega predpisa lahko države članice, ki ne zastopajo manjšine (ta lahko prepreči sprejetje odločitve), pred sprejetjem zahtevajo ponovno preučitev zakonodajnega predloga

Razmerje med pravom EU in nacionalnimi pravi držav članic

- Pravo EU je samostojen pravni red – pravila, ki določajo pravice in obveznosti držav članic, organov ter posameznikov in gospodarskih subjektov
- Sodišče EU je ustvarilo 3 temeljna načela, ki ponazarjajo njegove pravne učinke:

o ***Načelo avtonomnosti***

PRIMARNI VIRI - ustanovitvene pogodbe (ESPJ, PES, Euratom) in spremembe, dopolnitve ustanovitvenih pogodb (Maastrichtska, Amsterdamska, itd.); primarne akte sprejemajo države članice

SEKUNDARNI VIRI - so izpeljani iz primarnih virov; *uredbe, direktive, sklepi, priporočila, mnenja;*

praviloma se objavljajo v Uradnem listu EU (izjema
so le direktive in sklepi)
_ pravni red EU se razvija neodvisno od pravnega reda držav članic
_ njegova avtonomnost je razvidna v izvirni zakonodajni pristojnosti njenih
institucij, ki za svojo uveljavitev nacionalnih pravnih redih držav članic ne
potrebujejo nikakršne naknadne odobritve državnih organov
o ***Načelo primarnosti***
_ Pravna pravila EU prevladajo nad nacionalnimi pravili držav članic (nimajo
vsa pravila unifikacijskega učinka)
_ Kadar pride do kolizije med pravilom EU in nacionalnim pravilom, se vselej
uporabi pravilo EU
_ Prvič je bilo to načelo izpostavljeno v zadevi Costa v ENEL
_ Uporabi se v primeru kolizije s katerim koli pravnim aktom države članice
o ***Načelo neposredne uporabnosti***
_ Je posledica avtonomnosti prava EU
_ pravni akti EU za svojo uveljavitev ne potrebujejo nobenega vmesnega akta,
ki bi jih pretvoril v notranje pravo, temveč že sama ustvarjajo pravice in
obveznosti, ki jih pripadniki držav članic lahko uveljavljajo pred sodišči in
drugimi organi svoje države

STVARNO PRAVO

- je del civilnega prava in vsebuje pravna pravila o razmerjih med pravnimi subjekti glede stvari
- **stvarna pravica –** pravna oblast ene osebe do vseh drugih oseb; njene značilnosti
- 6 stvarnih pravic:
o ***Lastninska pravica***
o ***Zastavna pravica***
o ***Zemljiški dolg***
o ***Služnostna pravica***
o ***Stavbna pravica***
o ***Pravica stvarnega bremena***

Lastninska pravica

- Je najpomembnejša stvarna pravica, ki imetniku omogoča, da ima svoj ostvar v posesti, da jo uporablja in uživa ter z njo razpolaga *(ekonomski lastnik in pravni lastnik nista vedno ena in ista oseba*
- Tri različice lastninske pravice
o *Solastnina* – več oseb ima solastninsko pravico in je del vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (če solastniški deleži niso določeni, se smatra, da so enaki)
o *Skupna lastnina* – več oseb ima na nerazdeljeni stvari skupno lastnino, kadar njihovi deležni niso vnaprej določeni
o *Etažna lastnina* – pomeni hkrati lastnino posameznega dela zgradbe in solastnino skupnih delov, posamezni del mora predstavljati samostojno funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo (stanovanje, poslovni prostor, ipd.)
o *Individualna* – samo eden ima lastnino na eni stvari

Nastanek lastninske pravice

Možno jo je pridobiti na podlagi:
- *Zakona* – uresničijo se dejstva, ki jih je predvidel že sam zakon in se pridobitelju ni treba za to posebej truditi; primeri pridobitve lastninske pravice na podlagi zakona:
_ *Priposestvovanje* – posest preraste v pravno stanje

_ *Okupacija (prilastitev)*
_ *Pridobitev lastninske pravice na plodovih*
- *Pravnim poslom* – izpolnjeni morejo biti 3 pogoji:
*1. R*azpolagalna sposobnost prenosnika – pomeni, da je lastnik stvari, vendar mu ta sposobnost ne sme biti omejena
2. Sklenitev veljavnega zavezovalnega pravnega posla
3. Izvršite razpolagalnega pravnega posla z izročitvijo premičnine oz. vknjižbo nepremičnine v zemljiško knjigo
- *Odločbe državnega organa*
- *Dedovanja*
Varstvo lastninske pravice
- Lastnik lahko od vsakogar zahteva vrnitev individualno določene stvari s ***lastninsko tožbo –*** lastnik mora dokazati, da ima nad zahtevano stvarjo lastninsko pravico
Prenehanje
- Preneha, če kdo drug pridobi lastninsko pravico na njej
- Z opustitvijo stvari (na premičnini)
- Če je stvar uničena
Zastavna pravica
- Je upravičenje zastavnega upnika, da se poplača iz zastavljene stvari
- Predmet zastavne pravice so lahko stvari in pravice, če je mogoče z njimi razpolagati in imajo premoženjsko vrednost
- Če je predmet zastave premičnina, imenujemo to zastavno pravico *ročna zastava* ali *pignus,* zastavno pravico na nepremičninah pa *hipoteka*
- Nastane na podlagi:
o *Zakona*
o *Pravnega posla* – za pridobitev se zahteva veljaven pravni posel ,izvršitev razpolagalnega posla (pri hipoteki je to vpis v zemljiško knjigo, pri ročni zastavi pa izročitev) in razpolagalna sposobnost zastavitelja
o *Sodne odločbe*
Izvršitev zastavne pravice
Lahko izvrši na 2 načina:
- *S sodno prodajo zastavljene stvari*
- *Z izvensodno prodajo zastavljene stvari*
Hipoteka
- Zastavna pravica na nepremičninah
- Nastane z zakonom, sodno odločbo, pravnim poslom
- *Nadhipoteka* – zastavna pravica na terjatvi, zavarovani s hipoteko
- Hipoteka preneha z izbrisom iz zemljiške knjige, v katero je vpisana; ugasne s potekom desetih let od dneva dospelosti prispele terjatve
Ne posestna zastavna pravica
- Ustanovi se ne premičnini, ki ni izročena v neposredno posest zastavnemu upniku - ostane v neposredni posesti zastavitelja ali tretje osebe
- Nastane s sporazumom v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa
- Njena prednost je da zastavitelju omogoča uporabo zastavljene premičnine v skladu z njenim ekonomskim namenom oz. dogovorom z zastavnim upnikom
Zemljiški dolg
- Je pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vrstnim redom

- Nastane na podlagi enostranskega pravnega posla, vpisa v zemljiško knjigo in z izstavitvijo zemljiškega pisma
- Ustanovi ga lastnik nepremičnine ali hipotekarni upnik
- Prenaša se skupaj z zemljiškim pismom
- Temeljna razlika med hipoteko in zemljiškim dolgom je v akcesornosti – zemljiški dolg je povsem neodvisen od terjatve, nastaja in obstaja ne glede na terjatev
- Preneha z izbrisom iz zemljiške knjige, ki se lahko opravi samo ob predložitvi zemljiškega pisma

Služnostna pravica

- Pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oz. zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari
- Nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla, odločbo državnega organa, priposestvovanjem
- *Stvarna služnost* – je pravica lastnika nepremičnine izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini ali zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini; preneha na podlagi pravnega posla, odločbe, zakona
- *Osebne služnosti* – pravica imetnika, da uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico in traja najdlje do imetnikove smrti; če je ustanovljena v korist pravne osebe, čas njenega trajanja ne sme preseči 30 let; tri služnosti
  - o *Užitek* – pravica, da uporabljaš in uživaš tujo stvar ali pravico tako, da se ohranja njena substanca; nastane na podlagi zakona, sodne odločbe; po prenehanju mora posestnik stvar vrniti njenemu lastniku; užitkar ne odgovarja zaradi poslabšanja, ki so posledica redne uporabe ali višje sile
  - o *Raba* – pravica do uporabe tuje stvari v skladu z njenim gospodarskim namenom za potrebe imetnika služnosti tako, da se ohranja njena substanca; predmet rabe so lahko samo ne potrošne stvari
  - o *Služnost stanovanja* – pravica do uporabe tujega stanovanja ali njegovega dela za potrebe imetnika služnosti in njegove družine tako, da se ohranja njegova substanca

Stvarno breme

- Pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjene nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam ali storitvam
- Nastane na podlagi pravnega posla (posel more biti veljaven, zahteva se še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo) ali zakona (izpolnjeni morejo biti pogoji, ki jih določa zakon)

Stavbna pravica

- Pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino, ki ne sme trajati več kot devetindevetdeset let
- Po svoji vsebini in namenu pomeni odstop od načela *superficies solo cedit* (povezanost zemljišča in objekta), saj omogoča da pride do različnega lastninskega položaja na zemljišču in na zgrajen objektu
- Je prenosljiva, mogoče jo je tudi podedovati
- Preneha z izbrisom iz zemljiške knjige, lahko preneha predčasno na podlagi pravnega posla

Posest

- ni pravica, ampak je dejanska oblast nad stvarjo; je pravno varovana s tožbo zaradi motenja posesti – zahtevati ga je mogoče v 30 dneh od dneva, ko je posestnik izvedel za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je motenje nastalo

Zastaranje in prekluzija

- ***zastaranje –*** pravni red odvzame pravno varstvo pravic, ki ni bila pravočasno uveljavljena

_ upnik nima več pravice zahtevati izpolnitev obveznosti, ki jo ima druga stranka (njegova pravica je neiztožljiva – naturalna)
_ nekatere pravice ne zastarajo, npr. pravica do preživljanja
_ *zastaralni rok* – čas, ki mora preteči, da nastopi zastaranje, splošni zastaralni rok je 5 let
_ posebni zastaralni roki: desetletni, petletni, triletni, enoletni rok
_ zastaranje se začne po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo
_ na potek zastaralnega roka vplivata:
o *pretrganje zastaranja* – določen dogodek pretrga zastaralni rok → zastaranje začne teči znova od dne, ko je bilo pretrgano; nastopi zaradi: prepoznave dolga, če vloži upnik proti dolžniku tožbo ali opravi pravno dejanje, ki ima enak učinek kot tožba
o *zadržanje zastaranja* – določena doba se ne šteje v zastaralni rok
- ***prekluzija***
_ določeno pravico je treba uveljaviti v predpisanem roku, ker sicer pravica ugasne (pri zastaranju pravica ostaja, ugasne le njeno sodno varstvo)
- razlike med prekluzijo in zastaranjem:
1) pri prekluzijo s pravico ugasne tudi zahtevek, pri zastaranju ugasne zahtevek, naravna pravica pa ostane
2) potek prekulzivnega roka mora sodišče uradno paziti, zastaranje se upošteva le takrat, kadar se stranke nanj sklicujejo
3) pri prekluzivnih rokih ni pretrganja in zadržanja

Varstvo pravic

- z ustavo so določena temeljna načela za varstvo pravic in določa temeljna načela za delovanje pravosodne oblasti
- je v pristojnosti sodišč in organov državne oblasti
- sodišča spremljajo in proučujejo probleme sodne prakse, ki so pomembni za pravilno uporabo zakonov
- vrhovno sodišče RS skrbi, da sodišča enotno uporabljajo zakon in dajejo sodiščem navodila o načinu vodenja evidence sodne prakse in pojavov, ki jih ugotavljajo pri svojem delu
- delo sodišč je javno
- v RS je stvarna pristojnost sodišč razdeljena med okrajna, okrožna in višja sodišča ter Vrhovno sodišče RS

Okrajna sodišča so pristojna:
- v kazenskih zadevah
- v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji
- za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako določa zakon
- za opravljanje zadev pravne moči, za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče in za opravljanje mednarodne pravne pomoči v zadevah o prekrških

Okrožna sodišča so pristojna:
- v kazenskih zadevah
- v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji
- za vodenje sodnega registra
- za sojenje oz. odločanje v drugih zadevah, če tako določa zakon
- za opravljanje mednarodne pravne pomoči, če zakon posamezne vrste zadev ne določa drugače
- njegovo sodno območje obsega tudi teritorialno morje RS

Višja sodišča so pristojna:
- za sojenje oz. odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja

- za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oz. okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja
Vrhovno sodišče je pristojno:
- za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon
- za določanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa zakon
- za sojenje na tretji stopnji o rednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje
- vsi sodniki Vrhovnega sodišča sestavljajo občno sejo
Drugi organi pravosodnega sistema:
- *državno tožilstvo* – glavna funkcija državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katere je tako določeno z zakonom
- *odvetništvo in notariat* – odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon (njegova naloga je, da pravno svetuje, zastopa, zagovarja stranke pred sodnimi in drugimi organi); notariat je javna služba, ki jo ureja zakon, notarje imenuje minister za pravosodje
- *ustavno sodišče* – najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sestavljeno iz devetih sodnikov (izvoljeni so za dobo devetih let) in imajo enako imuniteto kot poslanci državnega zbora
Sistem sodne pristojnosti
- o njej govorimo, ko so sodišča pristojna razsojati o določenem sporu
- razlikujemo:
o ***stvarno pristojnost***
_ okrajna sodišča so pristojna za sojenje v sporih o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega 20.000 EUR; pristojna so da sodijo o sporih zaradi motenja posesti, o sporih o služnostih in realnih bremenih, v sporih iz najemnih in zakupnih razmerij
_ okrožna sodišča so pristojna za sojenje v sporih o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta presega 20.000 EUR; pristojna so da sodijo v zakonskih sporih, v sporih iz avtorske pravice, v gospodarskih sporih, v sporih, ki nastanejo v zvezi s tečajnim postopkom
o ***funkcionalno pristojnost***
o ***krajevno pristojnost***
_ njena pravila nam povedo, katero izmed stvarno pristojnega sodišča je tudi krajevno pristojno za razsojanje v določeni zadevi
_ lahko se ravna po pravilih o:
· *splošni krajevni pristojnosti* – ravna se po prebivališču ali sedežu tožene stranke
· *posebni krajevni pristojnosti* – pristojnost pri kraju, kjer je bila povzročena škoda, pristojnost po plačilnem kraju
→ *V sporih o plovnih objektih je pristojno le sodišče, na čigar območju vodijo register v katerega je vpisan plovni objekt*
→ *Spori v zvezi z nepremičnino se vodijo izključno na območju, kjer je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo*
→ *O sporazumni krajevni pristojnosti govorimo, če se stranke sporazumejo, da jim sodi stvarno pristojno sodišče, ki sicer krajevno ne bi bilo pristojno*
Arbitražno reševanje sporov
- ***arbitraža –*** zasebna institucija za reševanje sporov
- odločba arbitraže, s katero se spor konča je po pravnih učinkih izenačena s sodno odločbo
- ni je mogoče spodbijati s pritožbo

- trije pogoji, da lahko arbitraža odloča o nekem sporu:
1) spor se nanaša na premoženjskopravne zahtevke
2) glede sporne zadeve ne sme biti določena izključna pristojnost sodišča
3) stranki se moreta strinjat z arbitražnim načinom reševanja spora, kar potrdita s sklenitvijo arbitražne pogodbe, ki mora biti v pisni obliki
- vrste arbitraž:
o ***stalne –*** ustanovijo se z zakonom ali aktom neke organizacije, institucije
o ***priložnostne –*** potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti odločb izdaja sodišče
o glede na vrsto sporov ločimo ***civilne*** in ***trgovinske***
o glede na predmet spora poznamo ***splošne*** (za vse vrste gospodarskih sporov) in ***specializirane*** (po posameznih gospodarskih panogah)
Alternativno reševanje sporov
- ***mediacija –*** postopek, ki se odvija od posredovanju tretje osebe, ki skuša strankam pomagati pri razjasnitvi spornih dejanskih in pravnih vprašanj in doseči poravnavo; temelji na načelih zaupnosti, nepristranskosti, prostovoljnosti in zakonitosti; uspešna je če se zaključi s sporazumom strank
- ***konciliacija –*** pomiritveni postopek, konciliator stranke usmerja pri pogajanjih, ima manj aktivno vlogo kot mediator
- ***zgodnja nevtralna ocena***
- ***ombudsman –*** za posamezna področja v zasebno-pravni sferi
- ***poravnalni narok ali poravnalni teden***